PROYECTO DE DECRETO

Decreto de marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico (urea y amoníaco)

Establece un marco voluntario de contratos de gas natural de largo plazo, con precio pactado entre partes e indexación previsible, para las plantas de urea y amoníaco, con contrato tipo homologado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Energía, coordinación con la capacidad de transporte firme y cláusula de prioridad del abastecimiento interno en emergencias.

Propuesta 34: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: No aplica: decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.319 de Hidrocarburos y sus modificatorias, 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), 27.742 y 27.828, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el país importa una parte sustancial de los fertilizantes nitrogenados que consume su agro, mientras dispone de gas natural propio suficiente para fabricarlos.

Que los proyectos de urea y amoníaco requieren, para decidir la inversión, previsibilidad sobre el suministro y el precio del gas durante un plazo compatible con su repago, y capacidad de transporte firme.

Que el artículo 6° de la Ley N° 17.319, en el texto dado por el artículo 105 de la Ley N° 27.742, reconoce a permisionarios y concesionarios el dominio y la libre comercialización de los hidrocarburos que extraigan, prohíbe al Poder Ejecutivo nacional fijar sus precios en el mercado interno y sujeta las exportaciones a la no objeción de la Secretaría de Energía, que solo puede formularse dentro de los treinta (30) días y fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro, en línea con el objetivo de satisfacer las necesidades del país fijado en su artículo 3°.

Que conforme a los artículos 1° y 37, inciso a), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte no es fijado por el regulador, por lo que este decreto no fija precios: ofrece un marco contractual voluntario y criterios de indexación.

Que la prioridad del abastecimiento interno en emergencias puede asegurarse por cláusulas contractuales, sin restricciones generales a la comercialización ni a la exportación.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el marco de contratos de suministro de gas natural de largo plazo para uso petroquímico, destinado a la producción de urea, amoníaco y otros fertilizantes nitrogenados en el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el presente decreto. La adhesión al marco es voluntaria para productores y compradores.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación del presente decreto la Secretaría de Energía del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA. El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD será consultado en lo relativo a la articulación de los contratos con el transporte y la distribución, y la Secretaría de Producción y Comercio del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en la calificación de los usos como petroquímicos.

ARTÍCULO 3°.- Contratos comprendidos. Podrán homologarse en el marco del presente decreto los contratos de suministro de gas natural que reúnan las siguientes condiciones:

a) que el comprador destine el gas, como materia prima o combustible de proceso, a una planta de urea, amoníaco u otros fertilizantes nitrogenados en operación, en construcción o con proyecto aprobado en el país;

b) que el plazo cubra, como mínimo, el período de repago de la inversión declarado por el comprador, con el piso que fije el contrato tipo;

c) que la entrega sea en firme, con volúmenes diarios comprometidos;

d) que el precio se determine conforme al artículo 5°;

e) que incluyan la cláusula de abastecimiento interno del artículo 7°.

ARTÍCULO 4°.- Contrato tipo. La autoridad de aplicación aprobará y publicará, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un contrato tipo con las cláusulas mínimas de los contratos comprendidos, previa consulta pública a productores, compradores y transportistas. Las partes podrán apartarse del contrato tipo en las cláusulas no previstas como mínimas.

ARTÍCULO 5°.- Precio e indexación. El precio del gas es el que libremente convengan las partes. Para asegurar su previsibilidad, el contrato fijará un precio base y una fórmula de ajuste basada en uno o más índices públicos, objetivos y verificables por terceros, que las partes elijan entre los que enumere el contrato tipo, con la periodicidad de ajuste y, si las partes lo acuerdan, las bandas de variación máxima por período. La autoridad de aplicación no fija precios ni aprueba su nivel.

ARTÍCULO 6°.- Homologación. La autoridad de aplicación homologará los contratos que cumplan las condiciones del artículo 3° dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentados. La homologación solo verifica el cumplimiento de esas condiciones y no implica garantía ni aval del Estado nacional. Los contratos homologados se registrarán en un registro público que consignará las partes, la planta de destino, el plazo y los volúmenes, con reserva del precio y de la información comercial.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula de abastecimiento interno. Los contratos homologados incluirán una cláusula de prioridad del abastecimiento interno en situaciones de emergencia, por la cual:

a) el productor se obliga a no desplazar las entregas comprometidas por compromisos de exportación posteriores, sin perjuicio de las prioridades de abastecimiento de la demanda prioritaria vigentes;

b) el comprador se obliga, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE ECONOMÍA declare una situación de emergencia en el abastecimiento de fertilizantes nitrogenados, a ofrecer en primer término al mercado interno la producción de la planta, al precio de paridad de exportación y por el plazo que dure la emergencia.

La cláusula no habilita la fijación de precios, cupos ni prohibiciones de exportación.

ARTÍCULO 8°.- Seguridad del suministro y exportaciones. Al ejercer la facultad de no objeción de las exportaciones de gas natural prevista en el tercer párrafo del artículo 6° de la Ley N° 17.319, la Secretaría de Energía considerará los volúmenes comprometidos en contratos homologados como parte de la demanda interna cuyo abastecimiento debe asegurarse.

ARTÍCULO 9°.- Capacidad de transporte. Los contratos homologados podrán acreditarse para participar con prioridad en los procedimientos de asignación de capacidad de transporte firme que apruebe el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD. La autoridad de aplicación incluirá en los pliegos y contratos de toda privatización, concesión o ampliación del Gasoducto Perito Moreno en los que intervenga el Estado nacional una cláusula que permita a los proyectos de fertilizantes nitrogenados con contrato homologado contratar capacidad firme en el concurso abierto de capacidad correspondiente. Lo dispuesto en este artículo no afecta los contratos de transporte firme vigentes.

ARTÍCULO 10°.- Coordinación con el régimen de grandes inversiones. La autoridad de aplicación informará a la autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones los contratos homologados que correspondan a proyectos adheridos o en trámite de adhesión a ese régimen.

ARTÍCULO 11°.- Información. La autoridad de aplicación publicará cada año, en formato de datos abiertos, la cantidad de contratos homologados, los volúmenes comprometidos por planta y la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados asociada.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente decreto no genera erogaciones adicionales para el Estado nacional. Los gastos de gestión se atenderán con los créditos asignados a la jurisdicción de la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app